

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2426/2542

นายذنุชา สมทวี
นางสาวอรรณา ธาราวัฒนสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 125 วรรคสาม

เมื่อโจทก์ได้รับสำเนาพินัยกรรมที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายพร้อมกับสำเนาคำให้การของจำเลยแล้ว โจทก์ก็มิได้คัดค้านการนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าว และบอกกล่าวไปยังจำเลยเสียก่อนวันสืบพยาน ดังนั้นโจทก์จึงต้องห้ามมิให้คัดค้านถึงการมีอยู่และความแท้จริง หรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 วรรคสาม และจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายอ้างเอกสารนั้นก็ไม่ต้องเอาต้นฉบับมาสืบ ศาลจึงมีอำนาจที่จะรับฟังสำเนาพินัยกรรมดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารอพยพขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านเลขที่ 15 ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 933 ตำบลบ้านทวาย (ตำบล ทุ่งวัดดอน) อำเภอบางรัก (อำเภอสาทร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร และห้ามมิให้เข้าเกี่ยวข้องกับอีกต่อไป ให้จำเลย ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 24,500 บาท กับค่าเสียหาย

อีกเดือนละ 3,500 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะอพยพ ขนย้ายทรัพย์สินออกไป

จำเลยให้การว่า ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย จำเลยจึงมีอำนาจและหน้าที่จัดการทรัพย์สินมรดกร่วมกับนางสมหญิง จำเลยจึงมีสิทธิอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านพิพาทจนถึงปี 2550 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่ศาลชั้นต้นรับฟังสำเนาพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 โดยจำเลยไม่ได้ส่งต้นฉบับเอกสารต่อศาลนั้นเป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้รับสำเนาพินัยกรรมดังกล่าวพร้อมกับสำเนาคำให้การของจำเลยแล้ว โจทก์ก็ได้คัดค้านการนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าวและบอกกล่าวไปยังจำเลยเสียก่อนวันสืบพยาน ดังนั้น โจทก์จึงต้องห้ามมิให้คัดค้านถึงการมีอยู่และความแท้จริง หรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125 วรรคสาม และจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายอ้างเอกสารนั้นก็ไม่ต้องเอาต้นฉบับมาสืบ ศาลจึงมีอำนาจที่จะรับฟังสำเนาพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 ได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ธรรมเนียม โชคชัยพิทักษ์-ธรรมเนียม โชคชัยพิทักษ์-พันธุาฐ ปาณิกบุตร)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสำเริง กลมละคร

ศาลอุทธรณ์ - นางนพวรรณ อินทร์มพรรย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------